

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

DO JULGAMENTO EXTRAPETITA

A preliminar de nulidade por julgamento extra petita, arguida pelo recorrente, não merece acolhida. Alega o BANCO BRADESCO S.A. que a sentença teria ultrapassado os limites da demanda ao reconhecer danos morais sem pedido expresso e ao declarar a nulidade de contratos, quando a inicial faria apenas menção à revisão de cláusulas específicas.

No entanto, não procede tal alegação.

O princípio da congruência, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites do pedido, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa ou em quantidade superior à demandada. Contudo, exige-se uma leitura sistemática desse preceito, que não se compatibiliza com formalismos excessivos, devendo-se considerar o conteúdo substancial da petição inicial e a extensão lógica dos pedidos formulados.

A inicial, ainda que não tenha utilizado a fórmula expressa “indenização por danos morais”, faz referência explícita no item 3 da petição inicial (Id. 26183609, pág.5/9), apontando, inclusive, os efeitos danosos da conduta bancária sobre a imagem, a dignidade e a continuidade da atividade empresarial dos autores. Tal alegação, suficientemente articulada com os fatos narrados, habilita o julgador a reconhecer a existência de abalo moral, independentemente da terminologia empregada.

De igual modo, o pleito de “anulação de cláusulas contratuais abusivas” e a pretensão de devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, conjugadas com a alegação de inexistência de suporte documental válido para certas cobranças, comportam interpretação ampliativa, nos limites do pedido, de forma a abarcar a nulidade dos contratos inteiros em que ausentes os elementos essenciais para sua validade, mormente a própria prova da existência e da pactuação regular das obrigações cobradas.

Trata-se, portanto, de julgamento intra petita por extensão lógica e interpretação sistemática do pedido inicial, em consonância com a boa-fé processual, com a primazia da decisão de mérito (art. 4º, CPC) e com o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC).

Não se vislumbra, pois, inovação decisória autônoma ou desbordamento dos contornos objetivos da lide, mas sim atuação judicial coerente com os fatos articulados, com os documentos apresentados e com os princípios que regem o processo civil contemporâneo. O próprio Superior

Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, tem rechaçado a tese de julgamento extra petita quando a condenação guarda nexos lógicos com os fatos e fundamentos deduzidos na inicial,

Neste sentido, cito julgados: AgInt no AREsp 1479684/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, AgInt no REsp. 1.698.995/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.9.2018; AgInt no REsp. 1.528.451/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 22.11.2017; AgRg no AREsp. 143.370/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2.6.2016.” AgInt no AREsp 1146302/RJ.

Dessa forma, afasta-se a nulidade arguida, por inexistir violação ao princípio da congruência.

DO ACOLHIMENTO DA NULIDADE DA PERÍCIA E NECESSIDADE DE SUA COMPLEMENTAÇÃO

A alegação de nulidade da prova pericial contábil merece acolhida, ante a constatação de que o laudo apresentado restou incompleto e, por consequência, insuficiente para a formação de um juízo de certeza quanto às pretensões deduzidas em juízo. A controvérsia reside, sobretudo, na ausência de diversos contratos bancários e autorizações de débito solicitadas pelo perito, mas não apresentadas pelo BANCO BRADESCO S.A., o que comprometeu a completude e a precisão do exame técnico.

Cumprido lembrar que o cerceamento de defesa, em virtude de prova técnica incompleta ou inviável, constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, porquanto viola o direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório, consagrados no art.5º, inciso LV, da Constituição Federal, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reanálise dos embargos de declaração por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Omissão reconhecida. Sentença anulada de ofício . Cerceamento de defesa, que caracteriza violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecido de ofício pelo órgão julgador. Precedente do STJ. Embargos acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1004306-85 .2021.8.26.0510 Rio Claro, Relator.: Rômulo Russo, Data de Julgamento: 15/04/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024)

E, como é consabido, o juiz é o destinatário final da prova (art.370, caput, do CPC), sendo-lhe vedado proferir decisão fundada em prova comprometida em sua integridade, notadamente quando a incompletude é reconhecida no próprio laudo pericial.

No caso em exame, o perito judicial, em diversas passagens do laudo (fls. 2037 a 2042), consignou a impossibilidade de realizar a análise de parte substancial das operações financeiras, pela ausência de documentos essenciais em poder do réu, especialmente os contratos bancários que dariam suporte à legalidade das cobranças impugnadas e autorizações específicas de débitos em conta. Tal omissão impediu a verificação objetiva de cláusulas, encargos e pactuações, impactando diretamente no cerne da controvérsia.

Nos termos do art.396 do CPC, é dever da parte exhibir documento que se encontre em sua posse, quando requerido judicialmente ou pela parte adversa, sob pena de inversão da presunção de veracidade. Ademais, o art.473, §2º, do mesmo diploma processual impõe a necessidade de fundamentação técnica clara e completa por parte do perito, o que não se verificou em razão dos óbices criados pela própria parte ré.

Diante disso, A adequada solução da lide exige a complementação da prova técnica, mediante requisição judicial de todos os contratos bancários, autorizações de débito, extratos e demais documentos que se encontrem em poder do réu, a fim de permitir a elaboração de laudo pericial idôneo e completo.

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade parcial da perícia, com a consequente anulação da sentença de mérito que nela se fundou, por ofensa ao devido processo legal probatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e **DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO** para anular a

sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja **complementada a perícia contábil**, com base nos arts.396 e 473, §2º, do CPC, mediante a **requisição judicial de todos os contratos, autorizações de pagamento e demais documentos relacionados às operações impugnadas, que estejam sob posse do banco réu**, prosseguindo-se regularmente após a produção da prova complementar.

Mantida a liminar concedida no Id. Num. 26183768 - Pág. 8/ Num. 26183769 - Pág. 2 até o deslinde da controvérsia.

É como voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora